事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

西海岸新区

黄岛区“6.1”青岛盛鑫怡酒店管理有限公司高处坠落事故调查报告

发布时间：2015-08-12

2015年6月1日上午9时许，在黄岛区灵山卫街道办事处青岛盛鑫怡酒店管理有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约80万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事 故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）的有关规定及黄岛区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局等部门依法组成生产安全事故调查组的通知》（青黄政发〔2013〕63号）文件要求，区安全监管局牵头成立了由区监察局、黄岛区公安分局、区总工会和灵山卫街道办事处有关人员参加的事故调查组，并邀请黄岛区人民检察院派员参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了处理建议和事故防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、工程相关单位基本情况、发承包情况和安全管理情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1、发包单位：青岛盛鑫怡酒店管理有限公司（以下简称盛鑫怡公司），注册成立于2014年11月5日，注册资本50万元人民币，法定代表人为陈汝滨，经营范围为酒店管理（不含住宿）、小型餐馆；批发、零售：日用百货、五金建材等。

2、承包单位：青岛创意先锋广告有限公司（以下简称创意先锋公司），注册成立于2010年7月9日，注册资本50万元人民币，法定代表人为薛涛，经营范围为一般经营项目：设计、制作、代理、发布国内广告业务；建筑工程施工；销售：建筑材料、工艺品。

李红，男，29岁，日照莒县库山乡人。

（二）发承包情况

2015年1月，盛鑫怡公司租用青岛鲁高商贸有限公司位于黄岛区灵山卫街道办事处阅武路以西、开城路以北的四层楼房的二、三、四层共计1900平米用于经营其加盟的“莫丽商旅快捷酒店”。2015年4月，公司开始进行装修。因装修过程中需要在4楼楼顶安装广告牌，盛鑫怡公司将广告牌的制作、安装业务发包给创意先锋公司，创意先锋公司又将安装业务发包给李红，由李红组织人员进行具体安装。

（三）安全管理情况

1、盛鑫怡公司在将广告牌安装工程发包给创意先锋公司以及创意先锋公司将安装业务发包给李红的过程中，均没有审查承包方的资质，未签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中约定安全生产管理职责；盛鑫怡公司、创意先锋公司施工前没有逐级进行安全技术交底，没有对施工现场尽到协调、管理职责，没有及时发现存在的安全问题并督促整改。

2、安装作业人员李红等人未取得特种作业资格证书（高处作业和电焊工证），不具备相关资质,在作业过程中没有按规定在楼顶安装防护栏网等防护设施，没有佩戴安全带等防护用品。

二、事故发生经过、救援、现场处置和善后处理情况

（一）事故发生经过和救援情况

2015年6月1日上午7时，李红带领其老乡刘家杰等3人到盛鑫怡公司进行广告牌安装作业。9时许，李红踩在四楼楼顶边缘女儿墙（距一楼室外地面16.5米）上方59厘米高处的广告牌安装架横梁上进行焊接作业时，不慎坠落地面。现场人员立即拨打120急救电话，经120医护人员确认，李红因头部严重受伤已当场死亡。

（二）现场处置情况

事故发生后，现场人员拨打了110报警电话。接110通知后，区安全监管局、黄岛公安分局、灵山卫街道办事处相关负责人和工作人员立即赶赴事故现场进行处置并做好现场保护、勘查和证据收集工作。黄岛公安分局依法对盛鑫怡公司法定代表人陈汝滨、创意先锋公司法定代表人薛涛及其他现场施工人员进行了询问。

（三）善后工作

事故发生后，区政府责成灵山卫街道办事处协调盛鑫怡公司和创意先锋公司做好死者善后和家属安抚工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）此次事故造成1人死亡。

死者：李红，男，29岁，日照市莒县库山乡人。

（二）直接经济损失约80万元，主要用于事故赔偿及善后处理。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

李红等人在广告牌安装作业过程中，没有按规定在楼顶安装防护栏网等防护设施，没有佩戴安全带等防护用品，擅自冒险上岗作业。

（二）间接原因

1、非法发包工程，以包代管、包而不管。盛鑫怡公司在将广告牌安装工程发包给创意先锋公司以及创意先锋公司将该工程发包给李红的过程中，均没有审查承包方的资质，未签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中约定安全生产管理职责；盛鑫怡公司、创意先锋公司没有对施工现场尽到协调、管理职责，没有及时发现存在的安全问题并督促整改。

2、安全教育培训不到位。盛鑫怡公司、创意先锋公司在施工前没有逐级进行安全技术交底，无法保证作业人员具备必要的安全知识。

3、李红未取得特种作业资格证书（高处作业和电焊工证），不具备相关资质

（二）事故性质

经事故调查组认定，该事故为一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）盛鑫怡公司。将广告牌安装工程发包给不具备资质的创意先锋公司，且未与其 签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中约定安全生产管理职责，没有对施工现场进行管理、协调；没有对创意先锋公司进行安全技术交底，无法保证作业人员具备必要的安全知识，对事故的发生负有主要责任，建议区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，作出罚款人民币25万元的行政处罚。

（二）创意先锋公司。在不具备资质的情况下非法承揽广告牌安装工程，又将该工程发包给同样不具备资质的社会人员李红，且未与其签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中约定安全生产管理职责，没有对施工现场进行管理、协调；没有对李红等人进行安全技术交底，无法保证其具备必要的安全知识，对事故的发生负有重要责任，建议区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，作出罚款人民币25万元的行政处罚。

（三）李红。广告牌安装施工人员，未取得特种作业资格证书（高处作业和电焊工证），在施工过程中，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第13.3.1条“1.高处作业人员应按规定系挂安全带”和第13.4.1条“1.作业面边沿应设置连续的临边防护设施”的规定，没有在四楼楼顶边缘和地面至事发楼层间设置防护栏网等防护设施，没有佩戴安全带等防护用品的情况下，擅自冒险上岗作业，造成坠落死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于李红已死亡，建议不再追究其责任。

六、今后防范和整改措施

盛鑫怡公司、创意先锋公司和灵山卫街道办事处要认真吸取这次事故教训，按照事故处理“四不放过”原则，举一反三，采取有效措施，加大安全生产管理力度，促进企业主体责任和“属地”监管责任落实，切实把安全生产工作抓紧抓实，防止各类事故的发生。

（一）严格落实企业安全生产主体责任

盛鑫怡公司要严格执行安全生产法律法规规章和国家、行业标准，在工程发包过程中要认真审查承包单位的相关资质，签订安全生产管理协议，定期对施工现场进行安全检查，确保施工安全，杜绝事故的再次发生。

创意先锋公司要完善公司安全管理各项制度，在公司经营范围内承揽工程业务，且要强化管理，严禁非法转包，切实把各项安全措施落到实处。

（二）进一步落实“属地”监管责任

灵山卫街道办事处要采取切实可行的管理措施，加大安全生产执法检查覆盖力度，做到不留死角、无缝隙监管。要严格执法，督促企业认真落实安全生产措施，防止类似事故再次发生。

黄岛区“6·1”青岛盛鑫怡酒店管理有限

公司高处坠落事故调查组

2015年6月25日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.



鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图